

Số: /2023/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ
trong lĩnh vực nuôi con nuôi, lĩnh vực công chứng, thừa phát lại,
giám định tư pháp, đấu giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;*

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

*Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020;*

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

*Căn cứ Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của
Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại;*

*Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam thông qua Đề án về đẩy mạnh phân cấp
trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 37/TTr-STP
ngày 19 tháng 5 năm 2023.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh
vực nuôi con nuôi, lĩnh vực công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu
giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực nuôi con nuôi

a) Giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ
sở nuôi dưỡng.

b) Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dưỡng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con.

c) Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

d) Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

2. Lĩnh vực công chứng

a) Cho phép thành lập Văn phòng công chứng.

b) Cho phép hợp nhất, sáp nhập Văn phòng công chứng.

c) Cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng.

d) Thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng.

e) Quyết định thành lập Phòng Công chứng; quyết định việc chuyển đổi hoặc giải thể Phòng Công chứng.

3. Lĩnh vực thừa phát lại

a) Cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại.

b) Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng Thừa phát lại.

c) Cho phép hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại.

d) Cho phép chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại.

e) Chấm dứt hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại.

f) Thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại.

4. Lĩnh vực giám định tư pháp

Công nhận danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.

5. Lĩnh vực đấu giá

a) Thành lập Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

b) Phê duyệt đề án thực hiện cơ chế tự chủ đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, đề án chuyển đổi Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành doanh nghiệp trong trường hợp không cần thiết duy trì Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, đề án giải thể Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp không khả năng chuyển đổi Trung tâm thành doanh nghiệp sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định, được sử dụng con dấu của Sở Tư pháp để thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phân cấp tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2023.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản) ;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, NCKS.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Trí Thanh

-